

1503464-36.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305775/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 21302440 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 159/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2305775 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503464-36.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503464-36.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305775/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 21302440 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 159/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2305775 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GOMES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de GUSTAVO GOMES DA SILVA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta que em 09 de novembro de 2021, por volta das 16h45min, na Rua Irineu Casimiro, 107, Parque Abílio Pedro, o acusado, para fins de tráfico, trazia consigo e guardava, 09 porções de cocaína, pesando 8,3g, e 02 pedras de crack, com peso de 0,4g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida às fls. 01/04.

Boletim de Ocorrência em fls. 16/18.

Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/24.

Laudo de Constatação Positivo em fls. 28/31.

Folha de Antecedentes em fls. 35/37.

O réu foi citado à fl. 83 e apresentaram Defesa Prévia em fls. 87/88.

A denúncia foi recebida às fls. 94/95.

Em Juízo foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fl. 101 e mídias).

Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo de fls. 102/104.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 110/118, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia. Para a dosimetria da pena, destacou que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu e sua reincidência, motivo de não aplicação da diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O regime inicial indicado para cumprimento de pena foi o fechado pela natureza do crime e pela reincidência. Requereu afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão dos antecedentes do réu e da quantidade da pena aplicada.

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo apresentou alegações finais pelo acusado às fls. 122/129, pugnando por sua absolvição por falta de provas ou pela desclassificação do feito para o crime de uso de entorpecente. Em caso de condenação, requereu pena-base em mínimo legal, afastamento da reincidência, fixação de regime diverso ao fechado e que o acusado possa apelar da sentença em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos Boletim de Ocorrência (fls. 16/18), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 19/24), Laudo de Constatação Positivo (fls. 28/31), Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo Positivo (fls. 102/104), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

O policial civil Ricardo Alfredo Coelho narrou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas e que ele e seu parceiro avistaram o réu mexendo com o braço no telhado de uma garagem e que um indivíduo em uma motocicleta marca Honda Biz, de cor preta, o aguardava, visualizando quando o acusado entregou algo ao referido indivíduo e dele recebeu algo, em atitude típica de tráfico. Após, o acusado sentou-se em um banco de uma praça, momento em que foi detido. Ao lado dos pés do réu foram localizadas 02 pedras de crack, as quais foram dispensadas por ele antes da abordagem, além da quantia de R\$ 61,00 em um de seus bolsos. Em seguida o policial Anderson retornou à garagem onde viram o acusado mexer, encontrando 09 flaconetes de cocaína. Indagado, o réu nada disse sobre as drogas. Não viram mais ninguém no local onde viram GUSTAVO mexer no telhado. O réu morava na região. Não foi possível a identificação do indivíduo que estava comprando a droga do acusado. No mesmo sentido foi a declaração do policial civil Anderson Adriano Forti Bueno. Interrogado em Juízo, o réu negou a prática de tráfico, dizendo que foi até o local para comprar drogas para seu consumo, sendo que o traficante e o motociclista fugiram antes da chegada dos policiais. Narrou que comprou 02 pedras de crack para seu consumo, por volta das 16h, e que permaneceu nas proximidades para receber seu dinheiro da reciclagem. Disse que não conhecia os policiais que o prenderam e que adquiriu cada porção de crack pela quantia de R\$ 40,00.

Com efeito, a autoria do crime de tráfico tornou-se inquestionável frente à prova oral do processo, que indicou que o acusado foi preso em flagrante, em posse de entorpecentes de naturezas diferentes e certa quantia em dinheiro.

A alegação do réu de ser apenas usuário não convence, tendo em vista a quantidade de droga com que foi flagrado (09 pinos de cocaína e 02 pedras de crack) e pelo fato de ainda possuir dinheiro (R\$ 61,00). Se este valor fosse para a compra de entorpecentes, já teria sido trocado e não estaria em sua posse.

Também não se explica um usuário adquirir a droga desejada e permanecer no local de tráfico, inquestionavelmente perigoso e com possibilidade de abordagem policial.

E, como bem pontuado pelo Ministério Público, nem se alegue, nesse ponto, que os depoimentos dos policiais não têm o necessário valor probante, já que tal meio de

prova tem sido amplamente consagrado por nossos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) (STJ. AgRg no AREsp 991046/SP. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. D.j. 03/08/2017).

Deste modo, demonstrada a procedência da imputação de tráfico de entorpecentes contra o acusado. Passo à dosimetria da pena.

De acordo com o art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, comprovando-se as circunstâncias judiciais normais ao crime, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (Expediente do distribuidor de fls. 32/34 e F.A. De fls. 35/37). Agravo a pena no patamar de 1/6, tornando-a de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Destaco o afastamento da benesse do tráfico privilegiado contemplado pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devido à reincidência do réu (FA fls. 35/37). Fixo a pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

O valor da pena-multa será calculado no mínimo legal, com base no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento da pena privativa de liberdade ante a reincidência (FA fls. 35/37), de acordo com o art. 33, § 2º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de acordo com o art. 44, I e II, do CP, tendo em vista o quantum da pena, a natureza do crime e a reincidência do réu (FA fls. 35/37). Outrossim, os mesmos fatos impedem a aplicação do sursis, nos termos do art. 77, do CP.

O acusado não poderá apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O acusado é reincidente e considera-se também a natureza do crime em voga, equiparado a crimes hediondos (art. 2º, caput, Lei nº 8.072/90). Portanto, considero presente a periculosidade em concreto que justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal e CONDENO o réu GUSTAVO GOMES DA SILVA por incorrer no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime FECHADO, e ao pagamento de 583 dias-multa.

O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme fundamentação supra.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 804, CPP. Apreciação de eventual causa de isenção melhor se oportuniza no Juízo das Execuções.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal neste momento, além de ser matéria afeta à execução criminal.

Autorizo e determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando-se o necessário para contraprova e comunicando-se a destruição nos autos. Ainda decreto a perda dos bens e valores apreendidos nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

P.I.C.

Limeira, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA